

節電ユニット『ecomo エコモ』事業 業務提携契約書

PT.NUSA PRIMA ENERGI INDONESIA（以下「甲」という）と 株式会社はやぶさ・ホールディングス（以下「乙」という）とは、乙が行う節電ユニット「ecomo」製造販売事業（以下「本製品」という）のインドネシアでの販売事業の業務提携に関する事項について、以下のとおり契約（以下「本契約」という）を締結する。

第1条 （目的）

本契約に基づき、甲は、乙が提供する本製品の導入顧客開拓及び営業代行を行うものとする。

第2条 （業務分担）

- 甲及び乙は、それぞれ次の業務を各々の責任と費用において行う。尚、本契約において、顧客とは本製品の購買予定者及び購買者をいう。

① 甲の業務

- ア) 顧客への本製品の特長及び仕様の説明業務
- イ) 顧客開拓及び、販売促進業務
- ウ) 顧客への見積書・提案書の提出業務
- エ) 本製品の輸入業務・通関業務
- オ) 顧客からの受注処理及び顧客への納品・設置・結果検証業務、甲への報告業務
- カ) 顧客からの問い合わせに対する対応
- キ) 顧客の事前情報収集及び、与信・信用調査
- ク) 商品売買基本契約書に定める業務
- ケ) その他、上記に付随する一切の業務

② 乙の業務

- ア) 本製品の安定的な供給
- イ) 製品情報の提供
- ウ) 販売資料の作成補助及び、営業マンの教育補助
- エ) 販売した製品の乙に対するアフターフォロー
- オ) 製品保証業務（返金、本製品の回収関連業務）
- カ) その他、上記に付随する一切の業務

第3条 （委託業務の実施要領）

- 甲は、本製品を、本契約及び乙の指示に基づいて提供・販売しなければならない。
- 甲は、本製品について熟知し、顧客に対し十分な説明を行った上で受注を受けるものとする。

第4条 （遂行状況の報告）

甲は、本委託業務遂行の状況を随時報告するものとし、毎月月末には、電子ファイル（エクセル）等にまとめた業務内容をメール等にて、乙に報告するものとする。

第5条 （価格）

- 乙は、甲に対し本製品を以下の価格にて売り渡すものとする。
本製品の価格は、本製品の各サイズに応じた、価格表（卸価格）に従うものとする。
その際の設定金額は、下記の通りとし、VAT などの税金を除き、他の通関に係る費用については乙が負担する。

記

- ① Mサイズ～1,000kVA の取り扱いの際 エンド価格の15%引きの価格
- ② 乙の直接顧客、または乙が紹介した代理店等を経由した顧客の場合 エンド価格の10%引きの価格。

2. 本製品の日本円基準での希望小売価格は、通常24,000円/kVA（一部サイズは設定価格）の価格表のとおりとし、調整額としてオープンバッファ記載の価格のとおりとする。
3. 価格が変更になる場合は、事前に乙から甲に対し告知の上、価格を改定するものとする。
4. レンタルエコモの扱いについては、別途協議するものとする。

第6条 （販売の条件）

1. 甲は、本契約締結後、乙の書面による同意がなければ他の類似商品（トルマリン・フェライトコアを使用した節電商品）の製造・販売を自ら行ってはならない。また、甲は第三者との間で乙の書面による同意なしに本契約と同様の契約をしてはならない。
2. 甲は、本契約締結以前に既に他の類似商品の販売を受託している場合には、本契約締結以前に乙に書面にて通知し、乙の書面による同意を得なければならない。
3. 甲の本契約についての登録料は免除とし、今後正規代理店として活動する際は、登録料として、5万USDを支払い、別途代理店契約の締結を行うものとする。

第7条 （節電結果による返金・製品回収）

1. 乙による事前の3～5%設定の節電効果検証のもとで本製品を設置した顧客において、予め甲乙間で定めた節電効果が得られず、甲が顧客の求めに応じて本製品の回収及び代金の返金を行った場合、甲は本製品を回収し、乙に対し、当該製品の返品をもって、本製品代金の返金を求めることができる。
2. 1の効果検証において効果が見られない場合の返金保証は、各導入先（各法人ごと）の初回のみとし、二回目からは返金および回収は行わないものとする。
3. 乙が認めた製品についての返品については、甲の責任と費用負担によって乙へ返品し、乙は返品の製品を受け取った後、検品と検証を行い、受取月の3ヶ月後の間に返金を行うものとする。
4. 今回万が一の返品に応じる際、本製品の一時保管場所として、甲のインドネシア本社・支店、またはインドネシア国内の甲指定の場所にて保管を行うものとする。

第8条 （営業エリア）

1. 甲は、インドネシア国内において、本製品の販売を行うことができ、本製品の販売及び、本業務遂行の権利を有するものとする。 第6条の3項の正規代理店契約を締結した際は、エリアは指定国を除く全世界に変更できる。

第9条 （甲の販売活動・責任）

1. 甲は、乙の信用またはイメージを損なう行為をしてはならない。
2. 甲は、本契約の履行に関し、一切の法令を遵守するものとし、また、非倫理的な行為を行わないものとする。
3. 甲は、甲が新規開拓する顧客企業または個人の与信及び信用調査を十分に行い、販売活動を行うものとする。
4. 甲は、販売前に、エコモ指定の研修を受講し終了するものとし、シミュレーション用のパソコンの準備及び、メールアドレス等を用意するものとする。
5. 本契約に関する甲の活動に際し、第三者との間で紛争が生じた場合、甲は当該紛争から乙を免責し、かつ、乙に損害の及ばないように解決を図らなければならない。

第10条 （支払条件等）

1. 甲は、乙への発注後すみやかに第5条1項に定める卸売価格の半額を乙に支払うものとし、残金については納品後当月末締め翌月末限り乙に支払うものとする。

2. 本製品に関する所有権は、第1項に基づき甲が乙に対し代金の全額を支払った時点をもって乙から甲に移転するものとする。

第11条（広告宣伝）

甲が本製品の販売業務の際に用いる販売促進物（チラシ・パンフレット等）は、原則として乙の事前の承認を得たものを用いるものとし、インターネットを利用した広告においても同様に事前に乙の承認を得るものとする。

第12条（譲渡及び委託）

- 甲乙は、乙の書面による承諾なく、本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡してはならない。
2. 甲は、本業務を行うために必要があるときは、甲の裁量により、甲の代わりに第三者（以下、「委託先」という）に本業務の全部または一部を再委託することができる。
 3. 甲は、前項の再委託の条件として、本契約または個別契約における全ての甲の義務および同意事項を委託先にも遵守させるものとし、委託先の行為が本契約または個別契約における甲の義務または同意に違反し、乙に損害が生じたときは、甲は当該委託先と連帯して損害賠償責任を負うものとする。

第13条（解約）

1. 甲及び乙は、契約終了日の2ヶ月前までに相手方に申し入れることにより、本契約を任意解約できるものとする。
2. 乙は、甲が本契約に違反し、相当な期間を定めて是正を催告しても是正されない場合、本契約の解約をすることができる。
3. 乙は、甲が以下の事由に一つでも該当した場合、催告を経ずして、本契約若しくは個別契約の全部または一部を解除することができる。
 - ① 本契約に定める条項に著しく違反した場合
 - ② 手形・小切手を不渡りとしたとき、その他支払停止処分を受けたとき
 - ③ 差押え、競売の申立て、租税滞納処分等をうけたとき
 - ④ 破産、民事再生若しくは会社更生等これらに準ずる手続きの申立てを行った又は受けたとき
 - ⑤ その他、前各号に準じる事由が生じたとき
4.
 - ① 前項第2号ないし5号の場合には、乙は甲に担保の提供を求めることができる。
 - ② 第2項または前項により、乙が本契約もしくは個別契約の全部または一部を解除した場合、乙は被った損害の賠償を甲に請求できるものとする。
 - ③ 第1項に基づく解約が相手方に不利な時期になされた場合、相手方は、解約を申し入れた当事者に対し、被った損害の賠償を請求できるものとする。

第14条（本契約の期間）

本契約の期間は契約成立の日から2年間とし、本契約から1年が経過した際に販売実績が見込めない場合、第5条に定める本製品の仕切り価格を見直すものとする。 また、期間満了の1ヶ月前までに甲または乙のいずれからも契約を終了する旨の申し出なき場合は、1年ごとに自動更新されるものとし、その後も同様とする。

第15条（損害賠償）

甲及び乙は、自らの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責を負う。

第16条（個人情報・企業情報の取扱）

甲は本契約に基づく業務を行う上で個人情報・企業情報を取り扱う場合、その管理には充分留意し、善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

第17条（守秘義務）

甲及び乙は、本契約の遂行過程で知り得た相手方の業務上の秘密及び利用者に関する情報を、本契約期間中は勿論、本契約終了後といえども第三者に漏洩または開示してはならない。但し、公知の事実はこの限りではない。

第18条（反社会的勢力の排除）

1. 甲及び乙は、相手方に対し、過去、現在及び将来において、下記各号を保証する。また、甲は乙に対し委託先に関して過去、現在及び将来において、下記各号を保証する。
 - ① 自社、若しくは、自社の主要な出資者、自己の代理人又は媒介をする者、自社の役員、実質的に経営権を有する者又は従業員等（以下「役員等」という。）が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、及びこれらに準じるもの（以下、「反社会的勢力」という。）に該当しないこと。
 - ② 自社又は役員等が、反社会的勢力との間で、出資、貸付、資金、役務提供、取引、協力、関与、利用、便宜提供等、何らかの関係を有していないこと。
 - ③ 自社又は役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
 - ④ 自社又は役員等が、反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと。
 - ⑤ 自社又は役員等が、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと。
 - ⑥ 自社又は役員等が、自らまたは第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対して、詐術・暴力的行為、脅迫的行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行わないこと、及び、風説を流布するか又は偽計・威力を用いて相手方の業務を妨害したり信用を毀損しないこと。
2. 甲及び乙は、相手方が前各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
3. 甲又は乙が前項の規定により本契約を解除した場合には、解除により相手方に損害が生じたとしても、相手方に対し何らこれを賠償ないし補償することを要しない一方で、第1項違反の結果、契約解除を行った当事者に損害が生じたときは、第1項違反をした当事者は、契約解除を行った当事者に対し、その損害を賠償しなければならない。

第19条（本契約終了後の取扱）

1. 本契約が事由の如何を問わず終了となった場合においても、甲は本契約終了後1年間は本サービスと同様のサービス及び類似のサービスを取り扱ってはならない。
2. 本契約が事由の如何を問わず終了となった場合、甲は、支給・貸与を受けた販売促進物を直ちに乙に返却し、甲が独自に作成した物についても廃棄しなければならない。また、インターネットを利用した広告についてもこれを削除しなければならない。
3. 本契約が事由の如何を問わず終了となった場合においても、第9条第1項及び第5項、第15条、第16条、第17条、及び第20条の規定は有効に存続する。

第20条（協議事項）

本契約に関し生じた疑義及び本契約に定めのない事項については、信義にのっとり、誠実に協議の上これを解決するものとする。

第21条（管轄裁判所）

本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

以上合意の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙記名捺印の上、各自その1通を保有する。

2025年6月24日

甲： RUKO BUTIK PASADENA BLOK B NO 2
DELTAMAS CIKARANG PUSAT INDONESIA
PT. NUSAPRIMAENERGI INDONESIA
Direktur Operasional **FAZRI SEPTIAN A**



乙： 5F, 3-4-13, TSUKIJI, CHUO, TOKYO JAPAN
HAYABUSA HOLDINGS INC.
PRESIDENT CEO **AKIRA SHIROTANI**